

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 943/2530

นาย อรัญย์ สัมภา เงิน กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 7 (4)

ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 7(4) ศาลที่คู่กรณีพึงตกลงกันให้ฟ้องคดีจะต้องเป็นศาลที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือมูลคดีเรื่องนั้นได้เกิดขึ้น หรือทรัพย์สินที่พิพาทกันนั้นตั้งอยู่ในเขตศาลอย่างใดอย่างหนึ่ง คดีนี้โจทก์กับจำเลยทั้งสองทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาค้ำประกันและตกลงกันว่าหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสอง ให้เสนอคดีต่อศาลในกรุงเทพมหานคร เมื่อปรากฏว่าโจทก์มีภูมิลำเนาอยู่ที่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และขณะที่ทำสัญญาดังกล่าวโจทก์ยังคงมีภูมิลำเนาอยู่ที่เดิม ภูมิลำเนาของโจทก์ขณะทำสัญญาจึงอยู่ในเขตอำนาจของศาลแพ่ง กรณีพึงเห็นเจตนาของโจทก์จำเลยที่ระบุในสัญญาว่าให้เสนอคดีต่อศาลในกรุงเทพมหานครก็คือศาลแพ่งนั่นเอง โจทก์จึงมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลแพ่งได้.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ของโจทก์ไป 1 คัน โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน ต่อมาจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาไม่ชำระค่าเช่าซื้อ โจทก์ต้องยึดรถยนต์คืนแล้วนำออกขาย แต่ราคาที่ยขายได้ยังขาดอยู่ จึงขอให้บังคับจำเลยทั้ง

สองร่วมกันใช้ราคารถยนต์ที่ยังขาดอยู่เป็นเงิน 63,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19ต่อปีตามสัญญา นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลชั้นต้น(ศาลแพ่ง) มีคำสั่งว่า สัญญาเช่าซื้อและสัญญาค้ำประกันเอกสารท้ายฟ้องระบุจะให้เสนอคดีต่อศาลในกรุงเทพมหานครแต่เนื่องจากศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครมีมากกว่าหนึ่งศาล จึงไม่แจ้งชัดว่าตกลงให้ฟ้องคดีที่ศาลใด และจำเลยทั้งสองมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนครปฐม จึงไม่รับฟ้องของโจทก์ คืบค่าขึ้นศาลให้โจทก์ทั้งหมด

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...โจทก์กับจำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาค้ำประกันต่อกันและได้ตกลงกันไว้ด้วยว่า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสองแล้ว ให้เสนอคดีต่อศาลในกรุงเทพมหานคร ส่วนข้อพิพาทที่เกี่ยวกับทางอาญา ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามข้อฎีกาของโจทก์ว่า ข้อตกลงดังกล่าวทำให้โจทก์ฟ้องจำเลยที่ศาลแพ่งได้หรือไม่ พิเคราะห์แล้ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 7(4) บัญญัติว่า "ถ้าได้มีการตกลงกันไว้เป็นหนังสือว่าคู่สัญญาได้ยินยอมกันว่า บรรดาข้อพิพาทที่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ดี หรือข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อสัญญาก็ดี ให้เสนอต่อศาลชั้นต้นศาลใดศาลหนึ่งตามที่ระบุไว้ซึ่งไม่มีหรืออาจไม่มีเขตศาลเหนือคดีนั้นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยศาลที่จะรับคำฟ้อง ข้อตกลงเช่นว่านี้ให้เป็นอันผูกพันกันได้ แต่ศาลที่ได้ตกลงกันไว้นั้นจะต้องเป็นศาลที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมี

ภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนั้น หรือมูลคดีของเรื่องนั้นได้เกิดขึ้นหรือทรัพย์สินที่พิพาทกันนั้นตั้งอยู่ภายในเขตศาลแห่งศาลนั้น ๆ " ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ เห็นว่า ตามบทกฎหมายดังกล่าวศาลที่คู่กรณีพึงตกลงกันให้ฟ้องคดีจะต้องเป็นศาลที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือมูลคดีเรื่องนั้นได้เกิดขึ้นหรือทรัพย์สินที่พิพาทกันนั้นตั้งอยู่ในเขตศาลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ว่าโจทก์มีภูมิลำเนาอยู่ที่เลขที่ 865 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และขณะที่โจทก์ทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาค้ำประกันกับจำเลยทั้งสองนั้น โจทก์ยังคงมีภูมิลำเนาอยู่ที่เดิมภูมิลำเนาของโจทก์ขณะทำสัญญาจึงอยู่ในเขตอำนาจของศาลแพ่ง กรณีพึงเห็นเจตนาของโจทก์จำเลยคดีนี้ที่ระบุในสัญญาว่าให้เสนอคดีต่อศาลในกรุงเทพมหานครก็คือศาลแพ่งนั่นเอง เมื่อเป็นเช่นนั้นโจทก์จึงมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลแพ่งได้ ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งไม่รับฟ้องโจทก์โดยเห็นว่าเป็นข้อตกลงที่ระบุไม่แจ้งชัดว่าให้ฟ้องคดีต่อศาลใด เพราะศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครมีมากกว่าหนึ่งศาลนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นรับคำฟ้องโจทก์ไว้พิจารณาและดำเนินการต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำสั่งหรือคำพิพากษา".

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จำนง นิยมวิภาต-เสียง ตริวิมล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้เป็นแบบอย่างที่ดีในการแปลความกฎหมายโดยศาลได้แปลความไปในทางที่สามารถใช้บังคับได้ ไม่ใช่แปลอย่างเถรตรง หากศาลซึ่งเป็นผู้ใช้กฎหมายไม่แปลความเช่นนี้แล้ว การบังคับใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 7(4) อาจจะมีปัญหาข้อขัดข้องได้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 7(4) บัญญัติว่า "ถ้าได้มีการตกลงกันไว้เป็นหนังสือว่าคู่สัญญาได้ยินยอมกันว่าบรรดาข้อพิพาทที่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ดี หรือข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อสัญญาก็ดี ให้เสนอต่อศาลชั้นต้นศาลใดศาลหนึ่งตามที่ได้ระบุไว้ซึ่งไม่มีหรืออาจไม่มีเขตศาลเหนือคดีนั้นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยศาลที่จะรับคำฟ้อง ข้อตกลงเช่นนี้ให้เป็นอันผูกพันกันได้ แต่ศาลที่ได้ตกลงกันไว้นั้นจะต้องเป็นศาลที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนั้น หรือมูลคดีของเรื่องนั้นได้เกิดขึ้น หรือทรัพย์สินที่พิพาทกันนั้นตั้งอยู่ภายในเขตศาลแห่งศาลนั้น ๑" พึงเห็นได้ว่ามาตรา 7(4) เน้นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับศาลที่คู่ความตกลงกันไว้ว่า ต้องเป็นศาลที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือมูลคดีของเรื่องได้เกิดขึ้นในเขตศาล หรือทรัพย์สินที่พิพาทกันตั้งอยู่ในเขตศาล หากได้เน้นหรือให้ความสำคัญเกี่ยวกับชื่อศาลที่ตกลงกันไว้ไม่ หากแปลความไปในทางที่ว่า การตกลงกันตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 7(4) คู่กรณีจะต้องระบุชื่อศาลให้ชัดเจนแล้วอาจทำให้เกิดปัญหาได้ เช่น กรณีที่สัญญาระหว่างคู่กรณีมีหลายข้อซึ่งทุนทรัพย์รวมกันแล้วอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแพ่ง จึงตกลงกันไว้ว่าหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ฟ้องคดีต่อศาลในกรุงเทพมหานครโดยไม่ได้ระบุชื่อศาลไว้ หากในที่สุดคู่กรณีมีปัญหาขัดแย้งกันเพียงบางข้อแห่งสัญญา ซึ่งทุนทรัพย์ที่พิพาทกันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวง ดังนี้ถ้าแปลความว่าในสัญญาต้องระบุชื่อศาลให้ชัดเจนก็ต้องระบุชื่อศาลแพ่งไว้ เมื่อเป็นเช่นนั้นย่อมไม่สามารถนำคดีมาฟ้อง

ยังศาลแขวงในกรุงเทพมหานครได้ทั้ง ๆ ที่เห็นได้ชัดว่าขัดกับเจตนาของคู่สัญญา เพราะคู่สัญญาต้องการให้ศาลในกรุงเทพมหานครพิจารณาพิพากษาคดีนี้เพื่อความสะดวกของคู่สัญญา ยิ่งกว่านี้ศาลแขวงในกรุงเทพมหานครก็มีถึง 3 ศาล กรณีอาจเป็นไปได้ที่คู่สัญญาไม่ทราบถึงเขตอำนาจของศาลแขวงแต่ละศาลถ้าแปลความว่า เพียงแต่ระบุในสัญญาให้ฟ้องคดียังศาลในกรุงเทพมหานครส่วนจะฟ้องต่อศาลใดให้ เป็นไปตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมอีกชั้นหนึ่งน่าจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมและ ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 7(4) นี้มีข้อความสังเกตว่าศาลที่คู่สัญญาจะตกลงกันให้มีอำนาจ พิจารณาพิพากษาได้เป็นพิเศษนั้นมีได้เฉพาะศาลต่อไปนี้เท่านั้น คือศาลที่คู่ความฝ่าย ใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขต หรือศาลที่มูลคดีได้เกิดขึ้นในเขตหรือทรัพย์สินที่ พินาทกันตั้งอยู่ในเขตศาลอื่นนอกจากนี้จะตกลงกันให้มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี เป็นพิเศษหาได้ไม่ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2877/2524 วินิจฉัยว่าโจทก์อ้างว่า จำเลยได้ตกลงกันว่าหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้นำคดีขึ้นสู่ศาลจังหวัดสงขลาแต่โจทก์ มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ตามฟ้อง โจทก์อ้างว่าจำเลยปฏิบัติผิดสัญญาซึ่งทำที่กรุงเทพฯ ดังนี้ สถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้นคือ กรุงเทพฯ แม้ตามสัญญาที่ทำกันไว้ จำเลยจะได้รับเงินค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างที่จังหวัด สงขลาเพราะการตกลงให้มีการรับเงินกันที่ใดเป็นคนละเรื่องกับการเกิดของสัญญา ศาลจังหวัดสงขลาจึงไม่มีอำนาจรับฟ้อง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1411/2513 จำเลยที่ 1 เป็นบริษัทจำกัดมีสำนักงานอยู่ในจังหวัดพระนคร จำเลยที่ 2 มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดนครสวรรค์ โจทก์เช่าซื้อรถยนต์จากจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 โดยมีข้อสัญญาด้วยว่าจำเลยที่ 1 กับโจทก์ตกลงกันว่าหากมีการฟ้องร้องทางแพ่ง เกี่ยวกับสัญญานี้ ให้ฟ้องร้องและดำเนินกระบวนการพิพากษาที่ศาลแพ่งเท่านั้น สัญญานี้ ผูกพันโจทก์กับจำเลยที่ 1 อย่าง คู่สัญญาจะนำคดีไปฟ้องยังศาลที่ตกลงกันได้ เฉพาะในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาโดยตรงเท่านั้น กรณีอื่น ๆ

จะนำไปฟ้องศาลที่ตกลงกันไว้หาได้ไม่ เช่นกรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1491/2519 วินิจฉัยว่ากรรมการบริษัทที่ให้เช่าอาคารของบริษัทโดยไม่มีอำนาจบริษัทใช้อาคารไม่ได้ บริษัทฟ้องขับไล่ผู้เช่าเป็นคดีละเมิดเกี่ยวกับบอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องฟ้องต่อศาลในเขตที่ทรัพย์ตั้งอยู่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4(1)ไม่ใช่กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งจะต้องฟ้องต่อศาลแพ่งตามข้อตกลงในสัญญาเช่า มีข้อหาพิพากษาว่าหากคู่สัญญาทำสัญญากันไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 7(4) แต่เมื่อมีคดีเกิดขึ้นก็นำคดีไปฟ้องยังศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนั้นตามปกติศาลดังกล่าวจะมีอำนาจรับฟ้องคดีเช่นนี้ไว้พิจารณาพิพากษาหรือไม่เดิมมีผู้ให้ความเห็นว่าศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนั้นตามปกติยังมีอำนาจรับคดีไว้พิจารณาพิพากษาได้ แต่บัดนี้ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4115/2529 วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานแล้วว่า การจะเสนอคำฟ้องต่อศาลใดต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 4 ซึ่งมีบทบัญญัติยกเว้นไว้ตามมาตรา 7 โจทก์กับจำเลยมีข้อตกลงกันเป็นหนังสือว่า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อตกลงตามบันทึกส่งมอบกิจการหรือตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนดำเนินกิจการธนาคารโจทก์สาขากันตรังและสาขาตรัง ให้เสนอคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นที่โจทก์และจำเลยที่ 2 มีภูมิลำเนาอยู่ข้อตกลงนี้ผูกพันโจทก์ที่จะต้องเสนอคำฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือกรุงเทพมหานคร โจทก์จะเสนอคำฟ้องต่อศาลจังหวัดตรังที่มีเขตอำนาจนอกเหนือไปจากข้อตกลงไม่ได้.